PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la ley de participación de los trabajadores

Fija la aplicación en cuatro etapas, desde las grandes sociedades abiertas a los 180 días hasta las medianas a los 42 meses; las bandas por interpolación entre tramos; las reglas antielusión por grupo económico; el contenido del plan de participación y la evaluación para calibrar los topes a los 3 años.

Propuesta 49: El trabajador, socio de la empresa
Cuándo: Fase II (años 2–3): dentro de los 120 días de publicada la ley «Ley de participación de los trabajadores (reglamenta el art. 14 bis)» y con vigencia simultánea; las etapas corren hasta 42 meses, por lo que la última puede caer en el mandato siguiente.
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de participación de los trabajadores, la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984), las Leyes Nros. 26.831, 27.349 y 23.696, y la Resolución N° 220/2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] reglamentó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional con una grilla de derechos de participación en el gobierno y de topes de participación en la propiedad según el tipo societario y el tamaño de las sociedades.

Que la Ley dispuso su aplicación escalonada, comenzando por las sociedades anónimas abiertas grandes, y encomendó a la reglamentación las bandas entre tramos, las reglas por grupo económico y la evaluación de los topes a los tres años.

Que corresponde fijar un cronograma que permita a las sociedades adecuar sus estatutos y a los organismos de control dictar sus normas.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Cronograma de aplicación. A los fines del artículo 19 de la Ley N° [—] de participación de los trabajadores (en adelante, la Ley), la aplicación se hará en las siguientes etapas, contadas desde la entrada en vigencia de la Ley:
a) Primera etapa, a los CIENTO OCHENTA (180) días: sociedades anónimas abiertas grandes;
b) Segunda etapa, a los DIECIOCHO (18) meses: sociedades anónimas abiertas medianas y sociedades anónimas cerradas grandes;
c) Tercera etapa, a los TREINTA (30) meses: sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones simplificadas y sociedades unipersonales grandes, y sociedades anónimas cerradas medianas;
d) Cuarta etapa, a los CUARENTA Y DOS (42) meses: sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones simplificadas y sociedades unipersonales medianas, y derechos de información y transparencia de todas las sociedades pequeñas.

ARTÍCULO 2°.- Determinación del tamaño. El tamaño de cada sociedad se determina conforme el inciso c) del artículo 3° de la Ley, según el valor de las ventas totales anuales y, en su caso, la cantidad de personal, por sector de actividad, con los parámetros y el método de cálculo de la Resolución N° 220/2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, con sus modificaciones, o la norma que la reemplace. La sociedad declarará su tramo, con los datos que lo sustentan, junto con sus estados contables de cada ejercicio.

ARTÍCULO 3°.- Bandas entre tramos. A los fines del artículo 6° de la Ley, el tope de participación en la propiedad de cada sociedad se determina por interpolación lineal entre el tope del tramo inmediato inferior y el de su propio tramo, según la posición de sus ventas entre el límite inferior y el superior de su categoría. Para las sociedades grandes, la interpolación se hace entre el límite inferior de la categoría y el doble de ese valor; por encima, rige el tope pleno. Los derechos de gobierno de un tramo superior se adquieren después de DOS (2) ejercicios consecutivos en ese tramo y se pierden después de DOS (2) ejercicios consecutivos en un tramo inferior.

ARTÍCULO 4°.- Grupo económico y fragmentación. A los fines del artículo 7° de la Ley, integran el grupo económico de una sociedad las sociedades que la controlan, las que ella controla y las que están bajo control común, y las que tienen los mismos beneficiarios finales registrados ante los organismos competentes y una actividad análoga. Se presume, salvo prueba de una razón económica distinta, que tienen por efecto eludir un tramo la división, escisión o creación de sociedades con los mismos beneficiarios finales y actividad análoga ocurridas dentro de los VEINTICUATRO (24) meses anteriores al inicio de la etapa que corresponda.

ARTÍCULO 5°.- Plan de participación. El plan de participación del artículo 4° de la Ley indicará, como mínimo: el porcentaje adoptado dentro del tope; el instrumento; las personas que trabajan alcanzadas, con una antigüedad mínima que no podrá exceder de UN (1) año; y el criterio de distribución entre ellas, en partes iguales o en proporción a la remuneración, o una combinación de ambos. El plan se pondrá en conocimiento de las personas que trabajan y se presentará ante el organismo de control societario que corresponda.

ARTÍCULO 6°.- Información y consulta. La información del artículo 8° de la Ley se entregará a los delegados del personal de cada establecimiento y se publicará en un canal digital de acceso para todas las personas que trabajan en la sociedad. En la consulta del artículo 9° de la Ley, los representantes dispondrán de QUINCE (15) días corridos para expresar su opinión, que se transcribirá en el acta del órgano de administración.

ARTÍCULO 7°.- Elección de representantes y de miembros del órgano de administración. La elección del representante con voz del artículo 10 y de los miembros del órgano de administración del artículo 11 de la Ley se hará por voto secreto de las personas que participan en la propiedad, con un voto por persona cuando la participación sea por bonos o utilidades y por acción cuando sea por acciones de la clase de los trabajadores. La sociedad organizará el comicio con UNA (1) convocatoria anual como mínimo, y comunicará el resultado al organismo de control societario dentro de los DIEZ (10) días.

ARTÍCULO 8°.- Normas de los organismos de control. La COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) y la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (IGJ) dictarán, dentro de los NOVENTA (90) días, las normas sobre la adecuación de estatutos, la emisión de acciones de la clase de los trabajadores y la información a presentar. Se invita a los registros públicos de las provincias a adoptar criterios análogos.

ARTÍCULO 9°.- Evaluación y calibración. La evaluación del artículo 21 de la Ley se publicará antes de cumplirse TREINTA Y SEIS (36) meses de su entrada en vigencia e incluirá, al menos: la cantidad de personas con participación y de asientos ocupados, por tipo societario y tamaño; la concentración de sociedades en torno a los límites de cada tramo; la evolución del empleo registrado en las sociedades alcanzadas; y una propuesta fundada de calibración de los topes y del cronograma.

ARTÍCULO 10°.- Información estadística. La CNV, la IGJ y la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) suministrarán a la Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social la información necesaria para la estadística anual y la evaluación, en forma agregada.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que la Ley.

ARTÍCULO 12°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app